



**МИНТРАНС РОССИИ  
РОСТРАНСНАДЗОР  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА  
ПО УРАЛЬСКОМУ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**

**МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО УФО**  
ул. Шейнкмана, стр. 55, этаж 11,  
Свердловская область, г. Екатеринбург, 620014  
тел.: (343) 384-25-36, факс: (343) 384-25-39  
АФТН УССУЗЬВЬ  
e-mail: mtu@ufo.rostransnadzor.gov.ru  
<https://rostransnadzor.gov.ru>

Богдановскому С.В.

taganai89@yandex.ru

30.05.2025 № И/ОГ-Б-907

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ответ по обращению

Уважаемый Сергей Викторович!

МТУ Ространснадзора по УФО (далее по тексту – Управление) рассмотрены Ваши обращения (от 13.05.2025 № В/ОГ-Б-829 и от 21.05.2025 № В/ОГ-Б-884, а также от 23.05.2025 № В/ОГ-Б-897), поступившие из Управления государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта письмами Минтранса России от 12.05.2025 № Д1/557-ПГ и от 07.05.2025 № К-30/34558, а также письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.05.2025 № 23/1-Р-191469-25/17272, зарегистрированные в Ространснадзоре документами от 12.05.2025 № МТМО-ОГ-5976 и от 19.05.2025 № НПМТ-ВХ-59096, а также от 20.05.2025 № НПМТ-ВХ-59707, по вопросам о возможном нарушении прав инвалидов при осуществлении деятельности по организации и выполнению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Информируем Вас, что порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ-59).

Для рассмотрения Вашего обращения в полном объеме, согласно требованиям ст. 10 ФЗ-59, был направлен запрос в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее – Авиакомпания).

Согласно официальной информации, предоставленной Авиакомпанией:

«При оформлении билета маломобильному пассажиру на сайте Авиакомпании необходимо указать характеристики кресла-коляски, включая его тип. Выбирая вариант «Инвалидное кресло аккумуляторного типа», пассажир предупрежден, что аккумуляторы (АКБ) должны быть съёмными, в противном случае кресло к перевозке не принимается. После приобретения билета, пассажиру нужно

обратиться в чат службы поддержки Авиакомпании для согласования перевозки кресла. Подробная информация доступна на сайте Авиакомпании <http://www.utair.ru> в разделе «Как перевезти кресло-коляску». Именно в чате есть возможность изложить подробную информацию о необходимом пассажиру перечне услуг и характеристиках кресла-коляски. Требования к перевозке кресел-каталок регламентированы «Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (Рос 9284 АМ/905 ИКАО). Процедуры оформления и перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также индивидуальных вспомогательных средств передвижения, включая кресла-коляски, закреплены в «Правилах перевозки пассажиров, багажа и груза», принятых в Авиакомпании. Электроколяски на аккумуляторных батареях перевозятся в багажном отсеке при условии, что батарея надежно закреплена, ее клеммы защищены и изолированы от коротких замыканий. Такие кресла-коляски оформляются в багаж при регистрации на рейс. Аэропорт вылета предложит другую коляску и доставит пассажира к самолету.

Маломобильный пассажир Богдановский С.В., следовавший рейсом ЮТ- 455 от 26.04.2025 по маршруту Москва (Внуково) — Ноябрьск, при оформлении билета на сайте Авиакомпании в характеристиках указал кресло-каталку аккумуляторного типа, однако в чат после этого не обращался. При обращении на стойку регистрации в аэропорту «Внуково» пассажиром было предъявлено кресло-коляска аккумуляторного типа, характеристики батареи которого не были предварительно согласованы с Авиакомпанией-перевозчиком. Агент на стойке регистрации связался с отделом контроля бронирования Авиакомпании для согласования транспортировки средства передвижения с данным типом аккумуляторов. Одновременно с решением вопроса о допуске к перевозке осуществлялось информационное сопровождение пассажира в чате Авиакомпании. После подтверждения спецслужбы и получения разрешения от Авиакомпании на принятие кресла-коляски к перевозке, устройство было принято к перевозке в багажном отделении воздушного судна. Сотрудники обслуживающей компании в аэропорту «Внуково» действовали в целях обеспечения безопасности полёта в рамках должностных полномочий. Нарушений в обслуживании пассажира не выявлено».

По результатам рассмотрения Вашего обращения Управление поясняет.

Условия воздушной перевозки пассажиров, права и обязанности перевозчика, пассажиров и других лиц, участвующих в организации и обеспечении воздушных перевозок, регулируются Воздушным кодексом Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ (далее – Воздушный кодекс РФ).

Статья 106.1 Воздушного кодекса РФ определяет особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (введена Федеральным законом от 07.06.2013 № 124-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации»).

В соответствии с п. 13 статьи 106.1 Воздушного кодекса Российской Федерации разработан Порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц, с ограничениями жизнедеятельности, услуг в аэропортах и на воздушных судах, утверждённый приказом Минтранса России от 15.02.2016 № 24 (далее – Порядок).

Порядок применяется при осуществлении внутренних и международных воздушных перевозок пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности регулярными и чартерными рейсами.

В соответствии с п. 7 Порядка, услуги в аэропортах и на борту воздушных судов оказываются пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по запросу о потребности в услугах. Запрос о потребности в услугах, оказываемых перевозчиком в аэропорту, в соответствии с п.п. 1-5 п. 7 ст. 106.1 Воздушного кодекса РФ и п. 16 Порядка представляется пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности перевозчику или агенту перевозчика при бронировании и/или при заключении договора воздушной перевозки либо туроператору или турагенту при заключении договора о реализации туристского продукта.

Согласно п. 16 Порядка, кресло-коляска с электрическим приводом, используемая пассажиром, сдается в зарегистрированный багаж при регистрации на рейс. Пассажиры, использующие кресло-коляску с электрическим приводом, обязаны иметь при себе набор ключей/приспособлений для отсоединения клемм аккумулятора кресла-коляски, а также упаковку для аккумулятора.

В соответствии с п. 22 Порядка, кресла-коляски, используемые пассажирами из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, принимаются к воздушной перевозке при условии представления пассажирами запроса о потребности в услугах в соответствии с п. 7 Порядка.

Информация для пассажиров и клиентов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» размещена на официальном сайте Авиакомпании <http://www.utair.ru>. Порядок действий при бронировании воздушной перевозки, для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, размещён в разделе «Как перевезти кресло-коляску»: [https://www.utair.ru/support/7/kak\\_perevezti\\_kreslo\\_kolyasku](https://www.utair.ru/support/7/kak_perevezti_kreslo_kolyasku).

Следует отметить, что воздушные пассажирские перевозки – это сложный производственный процесс, который требует строгого соблюдения жестких правил как со стороны перевозчика, обслуживающих организаций так и со стороны пассажира. Безусловное выполнение правил воздушных пассажирских перевозок напрямую влияет как на безопасность и регулярность полётов, так и на безопасность пассажиров.

Согласно ст. 113 Воздушного кодекса РФ, воздушная перевозка оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, отравляющих, легковоспламеняющихся, радиоактивных и других опасных предметов и веществ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными авиационными правилами, а также международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ст. 113 Воздушного кодекса Российской Федерации, а также Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год) (Приложение 18 «Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху»), разработан Приказ Минтранса РФ от 5 сентября 2008 года № 141 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Правила перевозки опасных грузов воздушными судами гражданской авиации» (далее – Приказ № 141).

Согласно п. 3 Приказа № 141, опасные предметы и вещества, создающие угрозу для здоровья человека и безопасности имущества или окружающей среды, указанные в перечне Технических инструкций и классифицирующиеся в соответствии с Техническими инструкциями, перевозятся воздушными судами в соответствии с требованиями Технических инструкций («Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (Рос 9284 АМ/905 ИКАО)).

Согласно п. 2.13.3. Технических инструкций «Погрузка средств передвижения, приводимых в действие литий-ионными батареями»:

– Эксплуатант должен закрепить средство передвижения, приводимое в действие батареей(ями), с установленной(ыми) в него батареей(ями) с помощью ремней, креплений или других крепежных устройств. Средства передвижения, батарея(и), электрические кабели и устройства управления должны быть защищены от повреждений, в том числе при перемещении багажа, почты или груза.

– Эксплуатант должен убедиться в том, что:

а) клеммы батареи защищены от коротких замыканий (например, посредством ограждения в батарейном ящике);

б) батарея(и):

1) надлежащим образом защищена(ы) от повреждений благодаря конструкции средства передвижения и надежно закреплена(ы) в средстве передвижения. Электрические цепи должны быть изолированы в соответствии с инструкциями изготовителя;

или

2) снята(ы) со средства передвижения в соответствии с инструкциями изготовителя;

с) энергоемкость каждой снятой батареи не превышает 300 Втч. Допускается перевозка максимум одной запасной батареи мощностью не более 300 Втч или двух запасных батарей мощностью не более 160 Втч каждая.

Примечание. Если литиевая(ые) батарея(и) остается(ются) установленной(ыми) в средстве передвижения, предельная мощность в ватт-часах не применяется.

– Эксплуатант должен обеспечивать, чтобы любая(ые) батарея(и), снятая(ые) со средства передвижения и любая(ые) запасная(ые) батарея(и) перевозилась(ись) в кабине и была(и) защищена(ы) от повреждений (например, посредством размещения каждой батареи в защитном чехле), а клеммы батареи были защищены от короткого замыкания (посредством изоляции клемм, например обматыванием лентой открытых полюсов).

– Эксплуатант должен проинформировать командира воздушного судна о месте расположения любых средств с установленной(ыми) литий-ионными батареей(ями), снятой(ых) батареи(й) и запасной(ых) батареи(й).

Таким образом, по результатам рассмотрения Вашего обращения установлено:

Процедуры оформления и перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также индивидуальных вспомогательных средств передвижения, включая кресла-коляски, закреплены в «Правилах перевозки пассажиров, багажа и груза», принятых в Авиакомпании, и не противоречат

требованиям законодательства в области гражданской авиации.

Принимая во внимание вышесказанное, Управление не усматривает в действиях ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» возможных нарушений воздушного законодательства Российской Федерации.

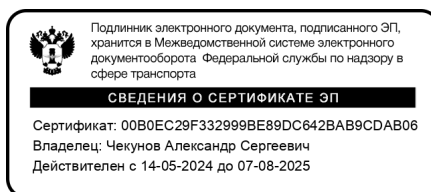
В случае несогласия с действиями ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Вы вправе обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (части I).

Дополнительно сообщаем, что процедурные вопросы претензионного производства, а также имущественные споры между сторонами договора перевозки, находятся вне компетенции Управления. Вопросы возмещения морального вреда, материального ущерба и ущерба, нанесённого вследствие действий Авиакомпании, находятся за пределами полномочий федеральных органов исполнительной власти, и решаются в порядке досудебного урегулирования или судебного разбирательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для подтверждения подлинности электронной подписи необходим доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для входа на портал государственных услуг Российской Федерации (<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds>), где Вы можете проверить квалифицированную электронную подпись.

С уважением,

Начальник отдела Управления



А.С. Чекунов